



• GUIA GRATUITO

Manual do Plantão 12x36

Direitos, escala e
**adicional noturno sem
juridiquês**

E como
sobreviver ao
plantão noturno.



Material gratuito

ITH Educação · Nota 5 no MEC

Escala 12x36: o que a lei garante

Desde a Reforma Trabalhista (Lei 13.467/2017), a escala de 12 horas de trabalho por 36 de descanso está escrita na CLT, no art. 59-A. Antes, ela vivia só da jurisprudência do TST.

Ponto	O que diz a CLT (art. 59-A e art. 60)
Como é combinada	Por acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
Descanso	12 horas seguidas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso.
Intervalo para refeição	Deve ser concedido ou indenizado ("observados ou indenizados").
DSR e feriados	O salário mensal já inclui o descanso semanal remunerado e os feriados, que a lei considera compensados.
Depois das 5h	A lei também considera compensadas as prorrogações do trabalho noturno (art. 73, § 5º). Veja a Parte 2.
Setor insalubre	A 12x36 dispensa a licença prévia que a CLT exige para prorrogar jornada em atividade insalubre.

Súmula 444, Reforma e STF: a linha do tempo

1

2012 · Súmula 444

O TST validou a 12x36 só por lei ou norma coletiva, em caráter excepcional, com **feriado trabalhado pago em dobro**.

2

2017 · Reforma

O art. 59-A passou a aceitar acordo individual escrito e a tratar feriados como compensados no salário.

3

2023 · STF

Na ADI 5994, julgada em 30/06/2023, o Plenário manteve por maioria a 12x36 por acordo individual escrito.

Feriado em dobro ainda existe? Pela letra do art. 59-A, não, para fatos posteriores a 11/11/2017. Mas a convenção coletiva da sua categoria pode garantir o pagamento em dobro ou uma folga. Confira a cláusula antes de concluir que não tem direito.

Constituição, art. 7º, XIII: jornada normal de até 8h diárias e 44h semanais, com compensação por acordo ou convenção coletiva. A 12x36 é uma forma de compensação.



Adicional noturno, hora por hora

A Constituição manda pagar o trabalho noturno acima do diurno (art. 7º, IX). A CLT define quanto e quando. Servidor federal segue a Lei 8.112, com percentual maior.

Regra	CLT, art. 73	Lei 8.112, art. 75
Faixa noturna	22h às 5h	22h às 5h
Acréscimo	No mínimo 20% sobre a hora diurna	25% sobre o valor-hora
Hora noturna	52 minutos e 30 segundos	52 minutos e 30 segundos
Vale para	CLT, inclusive EBSEH	Servidor público federal

CÁLCULO RESOLVIDO

Plantão das 19h às 7h: quantas horas noturnas e quanto de adicional

Exemplo: salário de **R\$ 3.886,36** (piso do enfermeiro proporcional a 36h semanais)

Valor da hora: $R\$ 3.886,36 \div 180$ (divisor usado para 36h) = **R\$ 21,59**

22h às 5h = 7h de relógio = 420 min $\div$ 52,5 = **8 horas noturnas**

Adicional por hora: $R\$ 21,59 \times 20\% = R\$ 4,32$ · por plantão: $\times 8 =$ **R\$ 34,56**

No mês, com 15 plantões noturnos: **R\$ 518,40**

Se as 2h após as 5h também tiverem adicional: + R\$ 8,64 por plantão (R\$ 129,60 no mês)

Cálculo ilustrativo da ITH, antes de INSS e IR. O divisor e o percentual podem ser maiores na sua convenção coletiva. Para simplificar, o intervalo foi considerado fora da faixa das 22h às 5h.

E as horas depois das 5h da manhã?

TST

Súmula 60 e OJ 388

Quem cumpre toda a faixa noturna e continua trabalhando tem adicional também nas horas seguintes. Em 2018, a 1ª Turma aplicou isso a vigilantes em 12x36 das 19h às 7h.

CLT

Art. 59-A, parágrafo único

Desde 2017, a lei diz que na 12x36 as prorrogações do trabalho noturno são consideradas compensadas. O tema é discutido nos tribunais.

Na prática: veja se o holerite traz o adicional sobre 8 horas reduzidas por plantão e o que a convenção coletiva diz sobre as horas após as 5h. Adicional noturno habitual integra o salário (Súmula 60, I).

Intervalo, hora extra e dobra de plantão

Tema	O que diz a norma
Intervalo CLT arts. 71 e 611-A	Acima de 6h de trabalho, intervalo mínimo de 1h. A norma coletiva pode reduzir para até 30 minutos. Se o intervalo não for dado, o período suprimido é pago com 50% a mais, como indenização.
Hora extra CF art. 7º, XVI · CLT art. 59	O que passa das 12h do plantão é hora extra, com no mínimo 50% de acréscimo.
Extras habituais CLT art. 59-B · TST Tema 296	Antes da Reforma, o TST entendia que extras habituais descaracterizavam a 12x36. O TST afetou o tema como recurso repetitivo em 25/08/2025. Na consulta para este guia, ainda não havia tese firmada.
Dobra de plantão CLT arts. 59, 61 e 66	A CLT não prevê "dobra" de 24h. O limite comum é de 2 horas extras por dia e 11h de descanso entre jornadas; na 12x36, o descanso é de 36h ininterruptas. Fora de força maior, nem a exceção do art. 61 permite passar de 12h.
Servidor público Lei 8.112, arts. 19, 73 a 75	Servidor federal: até 40h semanais, extra de 50% limitada a 2h por jornada e adicional noturno de 25%. Estados e municípios seguem o próprio estatuto: consulte a lei do seu ente.

Descanso digno é lei

A Lei 14.602/2023 incluiu o art. 15-E na Lei 7.498/1986. Hospitais públicos e privados devem oferecer à enfermagem condições adequadas de repouso **durante todo o horário de trabalho**.

O local de repouso deve

- ✓ Ser exclusivo da enfermagem
- ✓ Ser arejado, com mobiliário adequado
- ✓ Ter conforto térmico e acústico
- ✓ Ter banheiro e espaço para a equipe

O que a NR-32 acrescenta ao plantão

- 1 Local de refeição fora do posto de trabalho**, com água potável e equipamento para aquecer a comida (item 32.6).
- 2 Vacinas gratuitas** contra tétano, difteria, hepatite B e as previstas no PCMSO (item 32.2.4.17).
- 3 Reencapar agulha é proibido** (item 32.2.4.15). Na madrugada, com cansaço, a regra protege ainda mais.

O NIOSH (CDC) tem um treinamento só para enfermagem em turnos. A maioria dos adultos precisa de 7 a 8 horas de sono de boa qualidade por dia. Estas são as estratégias dele, resumidas.

Durante

Cochilo de 15 a 30 min dá alerta por algumas horas; cerca de 90 min completa um ciclo. Evite comer da 0h às 6h e prefira comida leve, sem muito açúcar.

Na volta

Óculos escuros ou que bloqueiam luz azul até chegar ao quarto. Sonolento demais? Não dirija: peça carona ou descansa antes de sair.

Em casa

Vá direto para a cama:
quanto mais sono antes
das 14h, melhor. Quarto
bem escuro, protetor
auricular e família avisada.

Saúde a longo prazo. Em 2019, a IARC (OMS) classificou o trabalho noturno como provavelmente cancerígeno (grupo 2A), com evidência limitada em humanos. Um estudo da Fiocruz e da USP com 49 profissionais de enfermagem mostrou cochilo no plantão com eficiência de sono parecida com a de casa.

Controle mensal de plantões

Data	Entrada / saída	Horas 22h–5h (× 8/7)	Horas após 5h	Intervalo gozado?	Feriado?
Total					

Confira no holerite: horas noturnas reduzidas pagas, percentual do adicional, horas extras além das 12h, intervalo não gozado e feriados conforme a sua convenção coletiva.

• FONTES E METODOLOGIA

De onde vêm as informações

Todas as fontes foram consultadas em 04/10/2026. O cálculo do adicional noturno e a comparação entre regras foram feitos pela ITH a partir dessas fontes.

- 01 **Consolidação das Leis do Trabalho: arts. 59, 59-A, 59-B, 60, 61, 66, 71, 73 e 611-A**
planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452compilado.htm
- 02 **Constituição Federal, art. 7º, incisos IX, XIII e XVI**
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- 03 **STF, ADI 5994: 12x36 por acordo individual (sessão encerrada em 30/06/2023)**
portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=510176
- 04 **TST, Súmula 444: feriados trabalhados na 12x36 (notícia de 22/10/2012)**
[tst.jus.br/noticias \(feriados trabalhados na jornada 12x36\)](http://tst.jus.br/noticias/feriados%20trabalhados%20na%20jornada%2012x36)
- 05 **TST, Súmula 60, itens I e II (adicional noturno e prorrogação)**
meuvademecumonline.com.br/legislacao/sumulas_tst
- 06 **TST, OJ 388 da SDI-1 e RR-2200-42.2009.5.05.0020 (notícia de 03/07/2018)**
tst.jus.br/en/-/vigilantes-com-jornada-12x36-conseguem-prorrogacao-do-adicional-noturno
- 07 **TST, Tema 296 de recursos repetitivos (12x36 e horas extras habituais)**
tst.jus.br/documents/d/guest/irr296-pdf
- 08 **Lei nº 8.112/1990, arts. 19, 73, 74 e 75 (servidor federal)**
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
- 09 **Lei nº 12.550/2011, art. 10 (regime CLT da EBSEH)**
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12550.htm
- 10 **Lei nº 7.498/1986, art. 15-E, incluído pela Lei nº 14.602/2023**
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7498.htm
- 11 **Lei nº 14.434/2022 (piso salarial da enfermagem, base do exemplo)**
planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14434.htm
- 12 **NR-32: segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde**
[gov.br/trabalho-e-emprego \(normas regulamentadoras vigentes\)](http://gov.br/trabalho-e-emprego)
- 13 **NIOSH/CDC: Training for Nurses on Shift Work and Long Work Hours (Pub. 2015-115), módulos 6, 7, 9 e 11**
cdc.gov/niosh/work-hour-training-for-nurses
- 14 **IARC/OMS: Monographs vol. 124, Night Shift Work, perguntas e respostas (05/07/2019)**
iarc.who.int/wp-content/uploads/2019/07/QA_Monographs_Volume124.pdf
- 15 **Silva-Costa A, Rotenberg L, Griep RH, Fischer FM. Cochilos durante o trabalho noturno em equipes de enfermagem. Esc Anna Nery 2015;19(1)**
scielo.br/j/ean/a/XfqKnRGGsYfHvbbFfcGYsWq

Ressalvas. Este guia não substitui a convenção coletiva da sua categoria, o estatuto do seu ente público nem a orientação de advogado ou sindicato. Pontos como feriados, horas após as 5h e extras habituais na 12x36 seguem em discussão nos tribunais. As estratégias de sono são gerais: distúrbios do sono pedem avaliação de um profissional de saúde.

• PARA IR ALÉM

Quer ser referência no **plantão crítico?**

Na UTI e na emergência, o plantão noturno é quando a equipe tem menos gente e mais decisão por minuto. A especialização prepara você para liderar esse turno com segurança.

Pós-graduação em Urgência e Emergência + UTI

- ✓ Duas pós em uma, com dupla certificação de especialista
- ✓ Simulação realística de APH, trauma, ECG e ventilação mecânica
- ✓ 880h, formato híbrido, turmas em Goiânia e Brasília
- ✓ Diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5)

[Quero conhecer a pós](#)mkt.faculdadeith.com.br/lp/urgencia-emergencia-uti-captura/

Resumo em 30 segundos

36h

de descanso ininterrupto após cada plantão de 12h

8 horas

noturnas pagas para 7h de relógio entre 22h e 5h

+20%

mínimo de adicional noturno na CLT (25% na Lei 8.112)

15–30 min

de cochilo para ganhar alerta, segundo o NIOSH